

N. R.G. 3509/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di MILANO
Sezione III CIVILE

La Corte così composta:

Dott. Domenico Piombo	Presidente
Dott.ssa Maria Paola Varani	Consigliere rel.
Dott.ssa Daniela Troiani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3509/2019** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il
patrocinio dell'avv. LEFEVRE SEBASTIANO e elettivamente
domiciliato in PIAZZA DI SPAGNA, 35 00187 ROMA presso il
difensore avv. LEFEVRE SEBASTIANO

Appellante

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. BIGLIA CRISTINA e elettivamente domiciliato in VIA GIOVIO, 2 C/O AVV. FRANZINI MARCO COMO presso il difensore avv. BIGLIA CRISTINA

Appellato

Oggetto: Leasing

sulle **conclusioni**

precisate dalle parti di seguito indicate

Per *Parte_1*

“Voglia il Giudicante adito, rigettata ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:

1. in via principale, dato atto della vendita per atto a rogito Notar *CP_2* di Milano rep. 40512 del 17 novembre 2017 del bene di cui è causa, dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alle domande fatte valere da *CP_1*

2. in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la violazione del contratto di leasing da parte della concedente *CP_1* in considerazione della vendita del bene a terzi in costanza del contratto di locazione finanziaria e mentre era pendente il presente giudizio teso alla dichiarazione di risoluzione del leasing stesso, dichiarare il contratto di cui è causa risolto per fatto e colpa di

CP_1 e condannarla a restituire a *Parte_1* la somma di Euro 5.659.765,54= (cinquemilioniseicentocinquantanovemilasettecentosessantacinque/54) versata dalla stessa *Parte_1* a titolo di maxicanone

iniziale e di canoni di leasing in costanza del rapporto ovvero la somma maggiore o minore ritenuta comprovata e di giustizia;

3. in subordine nonché in via riconvenzionale accertare e dichiarare che il leasing di cui è causa ha natura di leasing traslativo e che pertanto allo stesso si applica l'art. 1526 c.c. e per l'effetto condannare *CP_1* a restituire a *Parte_1* la somma di Euro 5.659.765,54 versata dalla stessa *Parte_1*

[...] a titolo di maxicanone iniziale e di canoni di leasing in costanza del rapporto ovvero la somma maggiore o minore ritenuta comprovata e di giustizia;

4. in via istruttoria:

a) ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di *CP_1* su tutti i capitoli di prova appresso elencati e per testi sui capitoli specificamente indicati:

1. Vero che, sino al mese di novembre 2008, *Parte_1* ha pagato a titolo di canoni in relazione al contratto di leasing n.596381/001, concernente l'immobile sito in Fiano Romano (RM), Via dell'Artigianato, il complessivo importo di Euro 2.075.925,62, oltre al pagamento di un maxicanone iniziale pari ad Euro 2.280.000,00.

2. Vero che *Controparte_3* pagava al creditore pignoratizio *CP_1* le somme dovute in forza dei contratti di locazione stipulati con *Parte_1* e concernenti i fabbricati di Roma, Via Emanuele Carnevale e Fiano Romano, Prato della Corte a far data dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi nel luglio 2013 sino al mese di novembre 2014.

Firmato Da: *Testimone_1* Da: *Org_1* CA
Firma Qualificata Serial#: *C.F._1* 3

3. Vero che *Controp* pagava al creditore pignoratizio *CP_1* le somme dovute in forza del contratto di locazione stipulato con *Parte_1* e concernente il fabbricato di Fiano Romano, Via dell'Artigianato a far data dalla notifica dell'atto di pignoramento

presso terzi (settembre 2013), e sino al mese di novembre 2014, il complessivo importo di Euro 904.431,60 (al lordo dell'IVA);

b) ammettere, in caso di eventuali contestazioni sull'esatto ammontare degli importi percepiti da CP_1 CTU contabile al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme incassate con riferimento all'immobile oggetto di causa.

Il tutto oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002, alle spese e agli onorari di lite del doppio grado di giudizio.

Per CP_1

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:

1. IN VIA PRELIMINARE

Si chiede, anche per evitare una duplicazione di pronunce sulla medesima domanda, laddove non venisse accolta l'eccezione di inammissibilità e, in subordine, di litispendenza, formulata da CP_1 nell'ambito del giudizio R.G. n. 17268/2019 pendente avanti al Tribunale di Milano, di sospendere il presente giudizio in attesa della definizione della causa R.G. n. 17268/2019 pendente avanti al Tribunale di Milano.

2. ANCORA IN VIA PRELIMINARE

2.a Dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c., in tutto o in parte, l'appello avversario per le ragioni, tutte, meglio evidenziate in atti

2.b Dichiarare inammissibile ex art. 348bis c.p.c., in tutto o in parte, l'appello avversario per le ragioni, tutte, meglio evidenziate in atti

2.c Dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., in tutto o in parte, l'appello avversario, nonché la produzione effettuata per la prima volta da controparte in sede di gravame e la relativa istanza di acquisizione subordinata, per le ragioni, tutte, meglio evidenziate in atti

2.d Dichiarare inammissibile, in tutto o in parte, l'appello

avversario per la violazione del principio del ne bis in idem per le ragioni, tutte, meglio evidenziate in atti

2.e Dichiarare inammissibile, in tutto o in parte, l'appello avversario per carenza di interesse di controparte, per le ragioni, tutte, meglio evidenziate in atti

3. IN VIA PRINCIPALE

Respingere le domande e le eccezioni, tutte, formulate da controparte, in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata

4. IN VIA SUBORDINATA

4.a Previo accertamento e declaratoria della risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 596381/001 di data 29.12.2005, registrato il 15.12.2006 al n. 28471, serie 3T ex art. 1453 e 1455 c.c. del medesimo contratto, essendo rimaste impagate le rate mensili di canone di locazione finanziaria maturate a far tempo dal 29.10.2008, e, per l'effetto, della risoluzione e, comunque, della inopponibilità a

CP_1 degli eventuali contratti di locazione commerciale stipulati da *Parte_1*

condannare *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione immediata in favore di

CP_1 del complesso immobiliare sito in Fiano Romano (Roma), località "Prato della Corte", Via dell'Artigianato snc, distribuito ai piani terra e primo con annessi terreno di cui parte adibito a parcheggio e parte adibito a strada, il tutto identificato nel Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 36, particella 339, cat. D/7, r.c. euro 134.320,00 (l'area su cui sorge il complesso immobiliare è riportata nel Catasto Terreni di Fiano Romano al foglio 36, particelle 337, 339, 224, 338, 370, 389 e 416), oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 596381/001 di data 29.12.2005, registrato il 15.12.2006 al n. 28471, serie 3T, libero da persone, che dovessero occupare materialmente l'immobile, e vuoto da cose, completo di ogni accessorio e pertinenza ed in buono stato di conservazione e

manutenzione

4.b Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali avversarie, condannare *Parte_1*

[...] a corrispondere a *CP_1* anche tramite compensazione tra le reciproche pretese delle parti, un equo compenso per l'utilizzo, a far tempo dal 29.12.2005 e sino alla effettiva riconsegna del complesso immobiliare sito in Fiano Romano (Roma), località "Prato della Corte", Via dell'Artigianato snc, distribuito ai piani terra e primo con annessi terreno di cui parte adibito a parcheggio e parte adibito a strada, il tutto identificato nel Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 36, particella 339, cat. D/7, r.c. euro 134.320,00 (l'area su cui sorge il complesso immobiliare è riportata nel Catasto Terreni di Fiano Romano al foglio 36, particelle 337, 339, 224, 338, 370, 389 e 416), oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 596381/001 di data 29.12.2005, registrato il 15.12.2006 al n. 28471, serie 3T, oltre al risarcimento del danno.

5. IN OGNI CASO

Emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori del presente procedimento, da porre ad esclusivo carico di controparte

6. IN VIA ISTRUTTORIA

Laddove ritenuto opportuno al fine del decidere e ferma ogni più ampia contestazione in merito all'applicabilità dell'art. 1526 c.c., si chiede che venga ammessa una Consulenza Tecnica d'Ufficio, volta a quantificare l'equo compenso dovuto a *CP_1* per l'utilizzo, da parte di *Parte_1* a far tempo dal 29.12.2005 e sino alla effettiva riconsegna, dell'immobile sito in Fiano Romano (Roma), località "Prato della Corte", Via dell'Artigianato snc, distribuito ai piani terra e primo con annessi terreno di cui parte adibito a parcheggio e parte adibito a strada, il tutto identificato nel Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 36, particella 339, cat. D/7, r.c. euro 134.320,00 (l'area su cui sorge il complesso immobiliare è riportata nel Catasto Terreni di Fiano

Romano al foglio 36, particelle 337, 339, 224, 338, 370, 389 e 416), oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 596381/001 di data 29.12.2005, registrato il 15.12.2006 al n. 28471, serie 3T, oltre al risarcimento del danno e tenendo conto del deprezzamento dell'immobile.

Ci si oppone all'ammissione delle prove orali e della CTU richieste ex adverso per tutti i motivi già illustrati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. depositata in primo grado.

Ci si oppone alle nuove produzioni avversarie, in quanto inammissibili e, in particolare, alla produzione - solo in appello - dell'atto di compravendita del 17.11.2017 a rogito Notaio dottor

CP_4

Si chiede, ad abundantiam, di essere rimessi in ogni caso in termini per la produzione dei docc. 28 e 28, in quanto sopravvenuti.

Con espressa riserva di chiedere il pagamento delle rate oggetto del contratto di locazione finanziaria. n. 596381/001 di data 29.12.2005, registrato il 15.12.2006 al n. 28471, serie 3T, scadute dalla data del 23.04.2010 al momento dell'effettiva restituzione del complesso immobiliare sito in Fiano Romano (Roma), località "Prato della Corte", Via dell'Artigianato snc, distribuito ai piani terra e primo con annessi terreno di cui parte adibito a parcheggio e parte adibito a strada, il tutto identificato nel Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 36, particella 339, cat. D/7, r.c. euro 134.320,00 (l'area su cui sorge il complesso immobiliare è riportata nel Catasto Terreni di Fiano Romano al foglio 36, particelle 337, 339, 224, 338, 370, 389 e 416), in forza dell'art. 15 delle condizioni generali del medesimo contratto di locazione finanziaria e/o a titolo di risarcimento del danno per occupazione abusiva, anche tramite la restituzione dei canoni di sublocazione eventualmente pagati ed illegittimamente incamerati da

Parte_1

nonché il pagamento, a titolo anche di penale predeterminata fra le parti, in un'unica soluzione, di un importo attualizzato pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico di Parte_1 per tutta la durata del

contratto, maggiorato dell'importo indicato alla clausola n. 3 d) delle condizioni particolari del contratto di locazione finanziaria n. 596381/001 di data 29.12.2005, registrato il 15.12.2006 al n. 28471, serie 3T, detratto quanto *CP_1* abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita o il riutilizzo dell'immobile, oltre il risarcimento di eventuali maggiori danni, in forza dell'art. 15 delle condizioni generali del medesimo contratto di locazione finanziaria.

Fatto e Diritto

Con sentenza n. 7371 pubblicata il 23 luglio 2019 il Tribunale di Milano ha accolto le domande proposte da *Controparte_1* contro *Parte_1* e per effetto dell'intervenuta risoluzione di diritto in data 28 aprile 2010, ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali del contratto e dell'art. 1456 c.c., del contratto di locazione finanziaria n. 596381/001 stipulato in data 29.12.2005, ha condannato *Parte_1* al rilascio immediato, in favore di *CP_1* del complesso immobiliare sito in Fiano Romano, località "Prato della Corte", via dell'artigianato, con annessi terreni di cui all'atto di compravendita del 29.12.2005, ha rigettato tutte le domande ed eccezioni proposte da *Parte_1* e condannato la parte convenuta al rimborso delle spese di lite.

Avverso la sentenza, con atto notificato in data 30.09.2019, ha interposto appello la società *Parte_1* così radicando il

presente giudizio nel quale si è costituita la società CP_1 per sentire dichiarare inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 342 e 348 bis cpc e, nel merito, per eccepirne l'infondatezza e richiederne il rigetto.

La Corte, all'udienza del 24 novembre 2020, sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica ai sensi della legge 77/2020, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 34/2020, ha assegnato la causa a sentenza, riservandola per la decisione allo scadere dei termini fissati ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

La società appellante impugna la decisione del Tribunale di rigetto dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda di CP_1, non rientrando il contratto il leasing nell'elenco tassativo delle materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione.

Sostiene l'appellante che, successivamente all'introduzione della disciplina specifica del leasing con la legge n. 124/2017, la locazione finanziaria rientrerebbe di diritto nei “*contratti bancari e finanziari*” per i quali l'art. 5 del d.lgs n. 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione sicchè, applicando correttamente l'art. 5 del d.lgs n. 28/2010, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda di CP_1.

Il motivo è infondato.

Premesso che l'appellante nel precisare le conclusioni non ha richiesto la declaratoria di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 d.lgs 28/2010, va rilevato che la causa non rientra fra le materie per cui è previsto, nell'elenco tassativo di cui alla norma citata, il previo esperimento del procedimento di mediazione, il contratto di locazione finanziaria non è riconducibile ad un contratto di locazione e neppure la causa di finanziamento, in ipotesi presente nel contratto di leasing, può consentire di ricondurre il contratto in questione ad un contratto finanziario.

Sul punto il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con ordinanza n. 15200 del 12/06/2018, ha escluso l'estensione del procedimento di mediazione al contratto di leasing immobiliare, in quanto il riferimento della norma dell'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 ai contratti "*bancari e finanziari*" contiene un chiaro richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, d.lgs. n. 385 del 1993, nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF, d.lgs. n. 58 del 1998, ragione per la quale non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, a tale figura contrattuale sono coessenziali finalità di finanziamento che, però,

sono specificamente funzionali all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.

Censura l'appellante la sentenza per avere il primo Giudice respinto la domanda diretta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto della vendita dell'immobile oggetto di leasing che sarebbe intervenuta incorso di causa in data 17.11.2017;

l'errore del Tribunale sarebbe stato indotto dal comportamento processualmente di CP_1 che, al fine di ottenere una sentenza di condanna, aveva espressamente dichiarato in sede di comparsa conclusionale di avere interesse ad ottenere un ordine di rilascio del cespite *“non essendo intervenuta spontaneamente la riconsegna del bene”*, nonostante la dichiarazione, nell'art. 8.1 del contratto di compravendita dell'immobile stipulato il 17.11.2017, secondo cui *“la consegna dei Beni in Oggetto pure si intende avvenuta con detta sottoscrizione”*;

la consegna dell'immobile nel corso del giudizio avrebbe fatto venire meno l'interesse ad agire di CP_1 ad una pronuncia di condanna, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..

Il motivo è infondato.

La società concedente aveva espressamente dichiarato in sede di comparsa conclusionale di avere interesse ad ottenere un ordine di

rilascio del cespite, non essendo intervenuta spontaneamente la riconsegna del bene, e non può perciò essere ritenuta sufficiente ad escludere l'interesse della predetta, come preteso, la mera affermazione dell'appellante della consegna che CP_1 avrebbe eseguito nei confronti dell'acquirente.

La circostanza della formale reimmessione di CP_1 nel possesso del cespite immobiliare da parte di Parte_1 peraltro mai allegata, non è stata documentata, così come la vendita, che in questa sede l'appellante non può pretendere di provare con il documento indicato non acquisibile per contrasto con la norma dell'art. 345 cpc (Cassazione ordinanza 6.2.2020 n. 2764).

Non può essere negato l'interesse di CP_1 alla pronuncia di condanna di Parte_1 al rilascio dell'immobile al fine di ottenere la formale reimmessione nel possesso dello stesso, in relazione al quale non consta che la predetta sia disposta a provvedere spontaneamente, stante l'opposizione spiegata alla risoluzione del contratto di leasing invocata dalla società appellata e la formulazione di uno specifico motivo di impugnazione sulla pretesa nullità della clausola risolutiva espressa per presunta genericità.

La domanda di declaratoria di cessazione della materia del

contendere per effetto dell'intervenuta vendita del cespite immobiliare è stata in ogni caso formulata tardivamente dalla società convenuta per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni ed è inoltre in chiaro contrasto con la domanda, pure introdotta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento e declaratoria della risoluzione per inadempimento imputabile alla società concedente e di conseguente condanna alla restituzione delle somme versate in costanza di rapporto contrattuale.

Censura l'appellante la sentenza per avere il Giudice di primo grado rigettato l'eccezione di genericità della clausola risolutiva espressa sulla base della quale il contratto di leasing è stato dichiarato risolto ex art. 1456 c.c..

Sostiene l'appellante che la clausola risolutiva espressa, contenuta nell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing, non sarebbe specifica in quanto richiamerebbe l'art. 3 delle condizioni particolari e 12 articoli su 20 delle condizioni generali, precisamente gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 18;

considerato che tali clausole sono a loro volta articolate in numerosi commi e che ogni comma è formato da più periodi, sarebbe evidente la difficoltà di individuare in tale coacervo le obbligazioni il cui

inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto, avendo tali clausole un contenuto eterogeneo, non limitato alla previsione delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore, anche considerato che sarebbe poi difficile capire se si è in presenza di un obbligo dell'utilizzatore o meno, e quale sarebbe l'inadempimento che potrebbe dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto.

Il motivo è infondato.

Il mancato pagamento del corrispettivo, quale causa determinata di risoluzione, è specificamente e precisamente indicato dall'art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing dedotto in giudizio e rubricato "*clausola risolutiva espressa*", in conformità con i presupposti indicati dall'art. 1456 c.c. che prevede "*i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.*" .

L'art. 14 del contratto di leasing, che al comma primo contiene un elenco dettagliato degli obblighi contrattuali che se non correttamente adempiuti attribuiscono al concedente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto, dispensando dall'onere di provarne l'importanza, prevede espressamente, tra le singole ipotesi di inadempimento, il mancato pagamento del

corrispettivo, il cui verificarsi attribuisce al concedente la facoltà di avvalersi della clausola e risolvere di diritto il contratto.

La specificità della clausola risolutiva espressa, individuante in modo puntuale i fatti di inadempimento suscettibili di determinare la risoluzione di diritto del contratto, risulta, in tal modo, conforme alla previsione generale contenuta nel codice civile all'art. 1456 c.c. e non può, pertanto, ritenersi nulla.

L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto infondata la domanda di restituzione dei canoni pagati azionata dall'utilizzatrice alla stregua dell'art. 1526 comma 1 c.c. e lamenta l'errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Tribunale per avere ritenuto l'art. 15 delle condizioni generali di contratto rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 1526, comma 2, c.c..

L'appellante al proposito ha richiamato il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione 19732/2011, secondo cui, nel leasing traslativo, la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. in materia di risoluzione del contratto ha carattere inderogabile, trattandosi di norma imperativa con valore di principio generale di tutela di interessi omogenei e strumento di controllo dell'autonomia negoziale delle parti, e la sentenza della Corte di Cassazione n. 6578/2013 che, in tema di vendita con riserva di proprietà, ha

precisato che l'art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo, prevede, nel caso in cui la risoluzione avvenga per l'inadempimento del compratore, nel leasing l'utilizzatore, debba essere riconosciuto al venditore, nel leasing il concedente tenuto a restituire le rate riscosse, il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa, comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa; l'operazione sarebbe quindi soggetta all'applicazione analogica dell'art. 1526, con gli adeguamenti e i temperamenti del caso, in considerazione del fatto che, mentre nella vendita con riserva della proprietà nel caso di inadempimento dell'acquirente il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili, nel leasing la riconsegna dell'immobile sarebbe insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo, ma costituirebbe un *quid pluris* rispetto all'interesse e ai danni effettivi subiti dal concedente, ove si aggiunga all'integrale restituzione della

somma erogata, con i relativi interessi e spese.

Rileva la Corte, oltre all'inapplicabilità dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing, come affermato dai recenti arresti giurisprudenziali di legittimità, ed alla non concretezza del rischio che la società concedente possa trarne un'ingiustificata utilità con l'incameramento dei canoni scaduti e a scadere e con la reimmisione nel possesso dell'immobile, non avendo

CP_1

azionato alcuna pretesa economica in tal senso nei confronti di

Parte_1 che la censura non integra un ammissibile motivo d'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ove si consideri che l'appellante non ha specificamente impugnato, e comunque non ha confutato, i seguenti passaggi motivazionali della sentenza posti a base della statuizione di rigetto della domanda di restituzione dei canoni pagati:

le parti, nel disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, hanno previsto, all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, che, in tale ipotesi, *“la concedente avrà diritto a trattenere a titolo di penale predeterminata, tutte le somme che il concedente le abbia già corrisposto a titolo di canone anticipato”*;

trattasi di previsione compatibile con la norma, invocata da parte attrice, di cui all'art. 1526 c.c. che, al comma 2, prevede che

“qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta”;

deve ritenersi infondata la doglianza circa l’eccessiva onerosità della clausola penale prevista dalle condizioni generali di contratto ai fini della disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatrice, ed al riguardo va considerato che le condizioni di contratto, da un lato, prevedono che, a fronte della risoluzione anticipata, la concedente, oltre ad acquisire i canoni già maturati, abbia diritto di conseguire, a titolo risarcitorio, il valore attuale del corrispettivo residuo (costituito dai canoni a scadere e del prezzo di opzione), da un altro lato, prevedono che sia accreditato all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene restituito;

tale disciplina degli effetti della risoluzione contrattuale vale ad evitare il rischio che la concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni contrattualmente pattuiti, abbia a conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo delle due utilità (rappresentato dalla somma dei canoni e del residuo valore del bene), in contrasto con lo specifico dettato normativo della norma di cui all’art. 1526 c.c., come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 19732 del 27/9/2011, posto che, se da un lato la clausola penale in questione, in ipotesi di

inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni e di conseguente risoluzione del contratto, prevede la liquidazione anticipata del danno anche attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati e di quanto previsto in contratto ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione, da un altro lato, la stessa clausola prevede che sia interamente accreditato all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene restituito;

questa struttura della clausola penale, con la previsione dell'accredito in favore dell'utilizzatore di quanto ricavato dalla vendita del bene restituito, è idonea a realizzare il contemperamento degli opposti interessi e ad evitare un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing;

conferma della legittimità di tale assetto negoziale, circa gli effetti della risoluzione del contratto, può rinvenirsi sia nelle disposizioni introdotte dal Legislatore sia con il D.Lgs. n. 5/2006 che, all'art. 72 quater comma 2 della L. Fallimentare, ha previsto che *“in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale”*, sia nella norma di cui all'art. 1 comma 78 L. 28/12/2015 n. 208, legge di stabilità 2016, con la quale, in tema di contratto di

locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, è stato previsto che *“in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto”*;

inoltre, tenendosi presente la funzione di finanziamento del contratto e l'esigenza di rimborso alla concedente del capitale prestato, non può ritenersi illegittima una clausola che, in ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni e di conseguente risoluzione del contratto, preveda la liquidazione anticipata del danno anche attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati e di quanto previsto in contratto ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione, ove si consideri che, per effetto della clausola penale posta a base di una tale pretesa implicante, come detto, l'accredito in favore dell'utilizzatore di quanto realizzato dalla vendita del bene restituito, la concedente, a differenza di quanto ritenuto dalla convenuta, non conseguirebbe

nulla di più di quanto avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto;

in tal senso depone la legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi 136-139, che disciplinando le locazioni finanziarie indicate come comprensive dei leasing immobiliari, comma 137, stabilisce analoga disposizione con specificazioni sulla detrazione, dal ricavato dalla collocazione del bene ai valori di mercato, delle spese, oltre che dal residuo credito in linea capitale e del prezzo di opzione di acquisto, come peraltro stabilito dalla Corte di Cassazione n. 15202 del 12.6.2018;

la sentenza della Corte di Cassazione n. 8980/2019 del 29.3.2019, facendo riferimento alla nuova disciplina della locazione finanziaria, stabilita dalla legge 124/2017, ha superato il ricorso analogico all'art. 1526 c.c. a cui aveva fatto riferimento in passato la giurisprudenza di legittimità, essendo stata tipizzata la locazione finanziaria quale fattispecie negoziale autonoma, distinta dalla vendita con riserva di proprietà.

Sul punto il Collegio richiama l'orientamento della giurisprudenza (Cass. 28.10.2019 n. 27545) secondo cui se non può attribuirsi carattere retroattivo alla disciplina portata dalla l. n. 124 del 2017, può invece farsi concreta applicazione della c.d. interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale,

per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti, in quanto non siano stati ancora accertati e definiti con sentenza passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base dell'ordinamento vigente.

Non sono idonei a contrastare, con valenza inficiante, il percorso motivazionale sopra esposto, adottato dal Tribunale per la decisione di rigetto della domanda di restituzione dei canoni pagati, i rilievi dell'appellante secondo cui le clausole contrattuali, che assegnano alla società concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà e il possesso dell'immobile, attribuirebbero alla società vantaggi maggiori di quelli che la stessa aveva diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, di cui all'art. 1384 c.c., come affermato da Corte di Cassazione n. 888/2014, e l'argomento secondo cui, nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva, il Giudice è tenuto a comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, come stabilito da Cassazione n. 4208/2001).

Per quanto sopra esposto, avendo il primo Giudice valutato nel merito la domanda di restituzione dei canoni pagati, risulta assorbito il motivo con il quale l'appellante ha censurato la pronuncia di inammissibilità della domanda di restituzione delle somme relative ai canoni pagati proposta in via subordinata e riconvenzionale ai sensi dell'art. 1526 c.c., in conseguenza della ritenuta indimostrata circostanza dell'intervenuta vendita dell'immobile.

Per quanto sopra esposto resta inoltre assorbita la doglianza relativa alla decisione di superfluità della prova per testi e di espletamento di consulenza tecnica contabile.

L'appello, per le ragioni esposte, deve essere rigettato.

La regolamentazione delle spese del grado, liquidate in dispositivo in base al valore, indeterminabile, della causa secondo i valori medi previsti dal DM 55/2014, segue la soccombenza.

Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto dalla società Parte_1 avverso

la sentenza del Tribunale di Milano n. 7371 pubblicata il 23 luglio 2019, rigettata ogni diversa istanza od eccezione, così provvede:

rigetta

l'appello;

condanna

la società appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado, liquidate in euro 2.835,00 per la fase di studio, in 1.820,00 euro per la fase introduttiva, in euro 4.860,00 per la fase decisionale, oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. n.55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

dichiara

la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Milano, 23 febbraio 2021

Il Cons. rel. Dott.ssa Maria Paola Varani

Il Presidente

Dott. Domenico Piombo

